

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9324/2544

ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (6)

บริษัทซุสวิศวรรรม - การโยธา จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทิพย์

โจทก์

จำเลย

โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในการให้
เช่าสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย โจทก์ให้จำเลยเช่ารถชุดแบ็กโฮพร้อมคนขับรถเพื่อนำ
ไปใช้งานในหน่วยงานก่อสร้าง โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่า
สังหาริมทรัพย์ เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าเช่าจึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
193/34 (6)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเช่ารถชุดแบ็กโฮ
พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการและว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะโจทก์
มิได้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการเช่าหรือวันส่งทรัพย์สินที่เช่า
ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่มีฝ่ายใดโต้เถียงในชั้นฎีกา ฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ. ๒ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ จำเลยเช่ารถชุดแบ็กโฮพร้อมคนขับไปจากโจทก์รวม ๖ ครั้ง แล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าเป็นเงิน ๔๑๔,๘๑๑ บาท เมื่อถึงวันฟ้องจำเลยต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๕๑,๙๙๓.๔๓ บาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงประการเดียวว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า คดีนี้พิพาทกันเรื่องเช่าทรัพย์สิน ต้องถืออายุความเรื่องเช่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน ๖ เดือน ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ. ๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว โจทก์ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย โจทก์ให้จำเลยเช่ารถชุดแบ็กโฮพร้อมคนขับรถเพื่อนำไปใช้งานในหน่วยงานก่อสร้างอาคารรวม ๖ ครั้ง แล้วจำเลยค้างชำระค่าเช่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเช่า โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) ซึ่งมีอายุความ ๒ ปี โจทก์ให้จำเลยเช่ารถชุดแบ็กโฮระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เมื่อนับถึงวันฟ้องยังไม่เกิน ๒ ปี ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดีต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(เดิมพัน จรรยามั่น-สมชัย เกษชุมพล-สุมิตร สุภาดุลย์)

ศาลจังหวัดมโนบุรี - นายอานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์พล ทองจีน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------